

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

កិច្ចសន្យាតំណាងម្ចាស់ភាគហ៊ុននេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី _____ ខែ _____ ឆ្នាំ _____ ។

រវាង

១. ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តតាហកចុងក្រោយ

ឈ្មោះ៖ _____

សញ្ជាតិ៖ _____

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត/ចុះបញ្ជី៖ _____

លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន/លេខចុះបញ្ជី៖ _____

អាសយដ្ឋាន៖ _____

លេខទូរស័ព្ទ/អ៊ីមែល៖ _____

(តទៅនេះហៅថា «ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តតាហកចុងក្រោយ»)

និង

២. អ្នកតំណាងម្ចាស់ភាគហ៊ុន

ឈ្មោះ៖ _____

សញ្ជាតិ៖ _____

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត/ចុះបញ្ជី៖ _____

លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន/លេខចុះបញ្ជី៖ _____

អាសយដ្ឋាន៖ _____

លេខទូរស័ព្ទ/អ៊ីមែល៖ _____

(តទៅនេះហៅថា «អ្នកតំណាងម្ចាស់ភាគហ៊ុន»)

ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តតាហកចុងក្រោយ និងអ្នកតំណាងម្ចាស់ភាគហ៊ុន ត្រូវបានហៅរួមថា «ភាគី»។

ប្រការ ១

គោលបំណង

កិច្ចសន្យានេះ មានគោលបំណងកត់ត្រាអ្នកតំណាងម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងកំណត់អត្តសញ្ញាណម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តតាហកចុងក្រោយ ដែលកាន់កាប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដូចមានកំណត់ខាងក្រោម ស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ ២

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន៖ _____

អត្តលេខចុះបញ្ជី៖ _____

អាសយដ្ឋានចុះបញ្ជី៖ _____

ប្រការ ៣

ភាគហ៊ុនដែលស្ថិតក្រោមកិច្ចសន្យា

អ្នកតំណាងម្ចាស់ភាគហ៊ុន យល់ព្រមកាន់កាប់ភាគហ៊ុនខាងក្រោម ជំនួសឱ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តតាហកចុងក្រោយ៖

ប្រភេទភាគហ៊ុន	ចំនួនភាគហ៊ុន	ភាគរយនៃកម្មសិទ្ធិ

ប្រការ ៤

សេចក្តីប្រកាសអំពីម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តតាហកចុងក្រោយ

ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តតាហកចុងក្រោយ ប្រកាសថា ខ្លួនគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តតាហកចុងក្រោយនៃភាគហ៊ុនដែលមានកំណត់ក្នុងប្រការ ៣ នៃកិច្ចសន្យានេះ និងមានសិទ្ធិទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើភាគហ៊ុនទាំងនោះ។

ប្រការ ៥

ការទទួលស្គាល់របស់អ្នកតំណាងម្ចាស់ភាគហ៊ុន

អ្នកតំណាងម្ចាស់ភាគហ៊ុន ទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា៖

១. ភាគហ៊ុនត្រូវបានកាន់កាប់ជំនួសឱ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តតាហកចុងក្រោយ;

២. អ្នកតំណាងម្ចាស់ភាគហ៊ុន មិនមែនជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តសញ្ញាណកម្មក្នុងក្រោយនៃភាគហ៊ុនទេ;
៣. អ្នកតំណាងម្ចាស់ភាគហ៊ុន ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំស្របច្បាប់របស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តសញ្ញាណកម្មក្នុងក្រោយ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាគហ៊ុន;
៤. អ្នកតំណាងម្ចាស់ភាគហ៊ុន មិនត្រូវផ្ទេរ ដាក់បញ្ចាំ ប្រគល់ ឬចាត់ចែងភាគហ៊ុនដោយវិធីណាមួយ ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តសញ្ញាណកម្មក្នុងក្រោយ និងស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

ប្រការ ៦

សិទ្ធិបោះឆ្នោត

អ្នកតំណាងម្ចាស់ភាគហ៊ុន ត្រូវអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលភ្ជាប់នឹងភាគហ៊ុន ស្របតាមការណែនាំស្របច្បាប់របស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តសញ្ញាណកម្មក្នុងក្រោយ និងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

ប្រការ ៧

ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច

ភាគលាភ ការបែងចែកប្រាក់ចំណេញ និងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀត ដែលកើតចេញពីភាគហ៊ុន ត្រូវជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តសញ្ញាណកម្មក្នុងក្រោយ លុះត្រាតែមានការព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្សេងពីនេះ។

ប្រការ ៨

ការអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ

ភាគី ត្រូវអនុវត្តតាម៖

១. ច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម;
២. ច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម;
៣. ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានកេរ្តិ៍រកម្ម;
៤. ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងសារពើពន្ធ;
៥. ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមានផ្សេងទៀតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ ៩

ការបង្ហាញព័ត៌មានជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច

ភាគី ទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា កិច្ចសន្យានេះ និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ អាចត្រូវបានបង្ហាញជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

ប្រការ ១០

គោលបំណងហាមឃាត់

កិច្ចសន្យានេះ មិនត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់៖

១. ការលាក់បាំងសកម្មភាពខុសច្បាប់;
២. ការសម្អាតប្រាក់;
៣. ការគេចវេសពន្ធ;
៤. ការគេចវេសការរឹតបន្តឹងកម្មសិទ្ធិដែលច្បាប់ហាមឃាត់;
៥. សកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀត ស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ ១១

ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា

កិច្ចសន្យានេះ ត្រូវបញ្ចប់នៅពេល៖

១. មានការផ្ទេរភាគហ៊ុនទៅម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តសាហកចុងក្រោយ;
២. មានការព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់ភាគី;
៣. ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានរំលាយ;
៤. ករណីផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

ប្រការ ១២

ច្បាប់គ្រប់គ្រង

កិច្ចសន្យានេះ ត្រូវស្ថិតក្រោម និងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ ១៣

អានុភាពអនុវត្ត

កិច្ចសន្យានេះ ចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាដោយភាគីទាំងពីរ។

កិច្ចសន្យានេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ ចំនួនបី (០៣) ច្បាប់ដើម ដែលមានតម្លៃស្មើគ្នា។

ហត្ថលេខា

ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តតាហកបុងក្រោយ

ឈ្មោះ៖ _____

ហត្ថលេខា/ស្នាមមេដៃ៖ _____

កាលបរិច្ឆេទ៖ _____

អ្នកតំណាងម្ចាស់ភាគហ៊ុន

ឈ្មោះ៖ _____

ហត្ថលេខា/ស្នាមមេដៃ៖ _____

កាលបរិច្ឆេទ៖ _____

ឧបសម្ព័ន្ធ ១

ទម្រង់ព័ត៌មានម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអត្តតាហកចុងក្រោយ

ព័ត៌មាន	សេចក្តីលម្អិត
ឈ្មោះពេញ	
សញ្ជាតិ	
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត/ចុះបញ្ជី	
លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លេខចុះបញ្ជី	
អាសយដ្ឋាន	
មុខរបរ/សកម្មភាពអាជីវកម្ម	
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង	
ភាគរយនៃកម្មសិទ្ធិ	

ឧបសម្ព័ន្ធ ២

សេចក្តីប្រកាសអំពីប្រភពថវិកា

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមប្រកាសថា ថវិកា ឬទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាគហ៊ុន និងការវិនិយោគ មានប្រភពស្របច្បាប់ និងអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ឈ្មោះ៖ _____

ហត្ថលេខា៖ _____

កាលបរិច្ឆេទ៖ _____